Política de proteção de dados pessoais e LGPD

Diretrizes para coleta uso armazenamento compartilhamento e proteção de dados

Esta política explica como a clínica trata dados pessoais durante o atendimento. Dados de saúde são dados pessoais sensíveis e recebem proteção reforçada. O tratamento deve ter finalidade definida, base legal adequada, acesso restrito e medidas de segurança compatíveis com o risco.

Objetivo e alcance

A política se aplica aos dados de pacientes, representantes legais, acompanhantes, profissionais, colaboradores e prestadores de serviço. Abrange o atendimento presencial e remoto, o agendamento, o prontuário, os exames, o faturamento, o relacionamento com operadoras de saúde e os canais digitais da clínica.

Dados tratados

- Dados de identificação e contato, como nome, documento, data de nascimento, telefone, endereço e e-mail.
- Dados de saúde, como histórico clínico, sintomas, hipóteses diagnósticas, prescrições, laudos, exames e informações do prontuário.
- Dados administrativos e financeiros, como informações de convênio, autorização, cobrança e comprovantes de pagamento.
- Dados técnicos e de segurança, como registros de acesso, autenticação, dispositivo e uso dos sistemas da clínica.

Finalidades e bases legais

A clínica trata somente os dados necessários para finalidades legítimas ligadas ao atendimento. A base legal é definida de acordo com a finalidade e com a natureza do dado.

Finalidade	Exemplos	Base legal aplicável
Prestação do cuidado	Consulta, prontuário, prescrição, exames e acompanhamento	Tutela da saúde e cumprimento de obrigações legais ou regulatórias
Administração do atendimento	Agendamento, confirmação, cadastro e contato operacional	Execução de contrato ou de procedimentos solicitados pelo titular
Faturamento e convênios	Autorização, cobrança, auditoria e defesa em processos	Contrato, obrigação legal e exercício regular de direitos
Segurança e qualidade	Controle de acesso, auditoria, prevenção a fraude e melhoria de processos	Obrigação legal, exercício regular de direitos e interesse legítimo para dados não sensíveis quando cabível
Comunicação promocional	Campanhas e conteúdos não necessários ao atendimento	Consentimento quando exigido, com possibilidade de revogação

Princípios de tratamento

- Finalidade e adequação. Cada uso deve estar ligado a um objetivo informado e compatível com o atendimento.
- Necessidade. A clínica coleta e usa apenas os dados pertinentes ao serviço.
- Transparência e livre acesso. O titular pode obter informações claras sobre o tratamento e exercer seus direitos.
- Qualidade e segurança. Os dados devem permanecer corretos, atualizados e protegidos contra acesso indevido, perda, alteração ou divulgação não autorizada.
- Prevenção e responsabilização. A clínica adota controles, registra decisões e revisa seus processos de privacidade.
- Não discriminação. Dados pessoais não podem ser usados para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos.

Compartilhamento de dados

O compartilhamento ocorre somente quando necessário para o atendimento, para cumprir obrigações legais ou para viabilizar serviços contratados. Os destinatários podem incluir profissionais de saúde envolvidos no cuidado, laboratórios, hospitais, operadoras de planos de saúde, fornecedores de tecnologia, meios de pagamento e autoridades competentes. A clínica exige confidencialidade, acesso limitado e proteção compatível com o dado compartilhado.

A clínica não comercializa dados de saúde. O envio de informações a familiares ou terceiros depende de autorização válida, representação legal ou outra hipótese permitida pela legislação.

Segurança e confidencialidade

- Acesso individual conforme a função e a necessidade de trabalho.
- Autenticação, registro de acessos, cópias de segurança e atualização dos sistemas.
- Contratos de confidencialidade e orientação periódica de profissionais e prestadores.
- Proteção de documentos físicos e descarte seguro quando o armazenamento deixa de ser necessário.
- Avaliação e resposta a incidentes, com comunicação aos titulares e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados quando a legislação exigir.

Armazenamento e eliminação

Os dados são mantidos pelo tempo necessário ao atendimento e pelos prazos exigidos para prontuários, documentos fiscais, obrigações sanitárias e defesa de direitos. Ao fim do período aplicável, a clínica elimina ou anonimiza os dados, salvo quando a lei autorizar ou exigir a conservação. A retenção é revisada conforme o tipo de documento e a finalidade do tratamento.

Direitos do titular

O titular pode solicitar confirmação do tratamento, acesso, correção, informação sobre compartilhamentos, portabilidade quando regulamentada, revisão de decisões automatizadas, anonimização, bloqueio ou eliminação quando cabíveis, oposição e revogação do consentimento. A eliminação não se aplica quando houver obrigação legal de conservação ou outra hipótese legítima de retenção.

A solicitação deve ser feita pelo canal oficial de atendimento da clínica. Antes de responder, a clínica pode confirmar a identidade do solicitante para proteger o prontuário e evitar acesso indevido. O acesso pode ser fornecido de forma simplificada imediatamente ou por declaração completa no prazo legal aplicável, que pode chegar a 15 dias.

Responsabilidades

- A clínica define as finalidades e os meios essenciais do tratamento e mantém controles de conformidade.
- Profissionais, colaboradores e prestadores usam os dados apenas para atividades autorizadas e mantêm sigilo.
- O encarregado ou canal de privacidade recebe solicitações, orienta a organização e atua como ponto de contato com titulares e com a autoridade competente, quando aplicável.

Atualização da política

A clínica revisa esta política quando houver mudança relevante na legislação, nos sistemas, nos fornecedores ou nas atividades de tratamento. A versão vigente deve permanecer disponível nos canais oficiais da clínica.

Referências

- Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais Lei 13 709 de 2018
- ANPD Guia orientativo sobre agentes de tratamento e encarregado